

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 908/2536

นางคำผง มุนี

โจทก์

นายสิริ ปัญญาประชุม

จำเลย

นายสิริ ปัญญาประชุม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเพียงแต่กล่าวถึงการเดิน
เผชิญสืบของศาลชั้นต้น แต่หาได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ จึงเป็นฎีกา ที่ไม่
ชัดแจ้ง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ไม่รับฎีกา
ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาที่โต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1
โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 42)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนกันสาดและหลังคาส่วนที่รูก้ำเข้าไปใน
แดน กรรมสิทธิ์ที่ดินของโจทก์ตามแผนที่สังเขปเอกสารหมาย จ.4

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 39)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1พิพากษาฝ่าฝืนคำพยานหลักฐาน
ในห้องสำนวน แต่ข้อความที่จำเลย กล่าวอ้างในฎีกามีลักษณะเป็นเพียงแถลงข้อเท็จ
จริงในคดีให้ศาลทราบเท่านั้น จำเลยมิได้กล่าวไว้ชัดแจ้ง ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษาฝ่าฝืนคำพยานหลักฐานตอนไหน อย่างไรจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1พิพากษาฝ่าฝืนคำพยานหลักฐาน
ในห้องสำนวน แต่ข้อความที่จำเลย กล่าวอ้างในฎีกามีลักษณะเป็นเพียงแถลงข้อเท็จ
จริงในคดีให้ศาลทราบเท่านั้น จำเลยมิได้กล่าวไว้ชัดแจ้ง ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษาฝ่าฝืนคำพยานหลักฐานตอนไหน อย่างไรจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เรียงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ